



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/143/2019
מס' בקשה: 3/261/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ

המבקשת

באמצעות ב"כ: עו"ד יגל פדידה ו/או אדם מזרחי
בת ים רח' ניסנבאום 35

נגד

1 אידלמן חיים

המשיבים

באמצעות ב"כ: עו"ד שלמה דולב
העצמאות 13, נס ציונה

3 מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד שלמה דולב
העצמאות 13, נס ציונה

4 א.נ.י.ן יזמות בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד שלמה דולב
העצמאות 13, נס ציונה

5 נייס שניר חברה ליעוץ יבוא ושיווק בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד שלמה דולב
העצמאות 13, נס ציונה

6 ב. יריב נכסים והשקעות בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד שלמה דולב
העצמאות 13, נס ציונה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019
מס' בקשה: 3/261/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החלטה

בפניי בקשה מטעם התובעת בהליך העיקרי (להלן: "**המבקשת**") לצירוף ראיות בשלב הסיכומים.

א. רקע

1. ענייננו בתביעה כספית לתשלום חובם של המשיבים כלפי המבקשת בגין ניהול ואחזקת הרכוש המשותף. התביעה התבססה על הסכמי ניהול עליהם חתמו הצדדים.
2. ביום 21.03.21 ניתן על ידי פסק דין חלקי במסגרתו נקבע כי התקנון המוסכם של הבית המשותף הקובע כי הוצאות אחזקת הרכוש המשותף ישולמו לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), גובר על הסכמי הניהול הפרטניים שנחתמו עם המשיבים והתיק נקבע להמשך בירור ראיתי באשר לחישוב דמי הניהול בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין.
3. ביום 9.6.22 הוגשו תצהירי המבקשת. ביום 27.4.23 הוגשו תצהירי המשיבים.
4. ביום 8.5.23 התקיים דיון הוכחות במסגרתו העידו מטעם המבקשת: מר חיים מיקל ומר יוסי מלח. בתום הדיון ולאחר שהושלמה מסכת הבאת הראיות, נקבע התיק להגשת סיכומים בכתב.
5. ביום 20.6.23 הגישה המבקשת את סיכומיה.

הבקשה לצירוף ראיה בשלב הסיכומים

6. ביום 29.06.23 הגישה המבקשת בקשה זו בה עתרה בבקשה דנן להתיר לה להגיש אסמכתא חדשה לסיכומים והשלמת טיעון קצר של מספר משפטים. במסגרת הבקשה נטען כי לאחרונה, בסמוך ליום 26.6.23, התגלה למבקשת כי המשיבה 3 משכירה את אחד מהאולמות שבבעלותה לחברת אנויטק בע"מ (להלן: "**השוכרת**") וגובה לכיסה את דמי הניהול של המבנה. לטענתה מדובר בהתעשרות כפולה נוכח סירובם של המשיבים לשלם למבקשת את חלקם בהוצאות האחזקה והניהול של הבית המשותף. עוד ציינה המבקשת כי מותב זה אינו מוגבל לסדרי הדין האזרחי ומטעם זה יש לאפשר את הגשת הראיה וכי גם לפי כללי הדין האזרחי ראיה חדשה ניתנת להגשה אף בהליך ערעור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019
מס' בקשה: 3/261/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. ביום 23.07.23 הוגשה תגובת המשיבים לבקשה במסגרתה התנגדו לבקשת המבקשת לצירוף הראיה. המשיבים טענו כי למבקשת היה ידוע עוד לפני שהליך זה נפתח כי חברת אנויטק בע"מ היא השוכרת של הנכס שבבעלותם ומשלמת דמי ניהול למשיבה 3. לטענתם, בין המשיבות 3-4 לבין המבקשת התקיים הליך משפטי בבית המשפט השלום בראשון לציון (תא"ק 12-58610-16) שנפתח ביום 28.12.16 ובמסגרת כתבי הטענות שהוגשו בו עלה עניין תשלום דמי הניהול על ידי חברת אנויטק למשיבה 3. המשיבים טענו כי במסגרת הבקשה הועלו טענות בעלמא ללא תצהיר התומך בהן. כן צוין כי המבקשת דרשה לצרף ראיות חסרות רלוונטיות לתביעה אשר מהוות הרחבה ו/או שינוי חזית אסורה והמשיבים מתנגדים אליה. לפיכך טענו כי יש לדחות את הבקשה ולחייב את המבקשת בהוצאות בגינה.

ב. דיון והכרעה

8. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי דין הבקשה להידחות.
9. ראשית יש לדחות את הבקשה מן הטעם שלא צורף תצהיר לתמיכה בעובדות המפורטות בה. למעלה מכך דין הבקשה להידחות גם לגופה.
10. ככלל יש להגיש את הראיות בחבילה אחת וכבר נקבע בפסיקה כי קבלת ראיות לאחר הליך ההוכחות אינה רצויה ולא תיעשה כדבר שבשגרה (ראו: תקנה 158 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ותקנה 66 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018; ע"א 579/90 מרדכי וגילה רוזין נ' צפורה בן-נון, פ"ד מו(3) 738, 742 (1992); רע"א 1297/01 מיכאלוביץ' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה(4) 579, 577 (2001); רע"א 1048/19 מזל בוגנים נ' דוד בן יאיר (נבו 16.06.2019)) (להלן: "עניין בוגנים").
11. בפסיקה פורטו מספר שיקולים אותם יש לשקול עת מוגשת בקשה לצירוף ראיה לאחר שלב ההוכחות:

"בבואו להחליט האם להתיר הגשת ראיה מסוימת באיחור, על בית המשפט לשקול מספר שיקולים: אופי הראיה הנוספת; השלב אליו הגיע המשפט; האם הצד המבקש את הבאת הראיה הנוספת ידע או היה עליו לדעת על קיומה של הראיה מוקדם יותר, וכן תרומתה של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019
מס' בקשה: 3/261/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הראיה לבירור האמת. ההחלטה האם להתיר הגשת ראיות נוספות מצויה במסגרת הפרוגטיבה של הערכאה הדיונית. (ראו עניין בוגנים לעיל).

12. המבקשת טענה כי רק לאחרונה נודע לה כי חב' אנויטק שוכרת נכס מהמשיבה 3 וכי היא משלמת לה את דמי הניהול. מקובלת עלי עמדת המשיבים לפיה המבקשת ידעה אודות שוכרת זו ואודות תשלום דמי הניהול זה מכבר וזאת כיוון שהסכם השכירות צורף לתביעה שהתנהלה בבית המשפט השלום (תא"ק 58610-12-16) ובסעיף 3.ב.8 להסכם זה מופיעה התחייבותה של השוכרת לתשלום דמי ניהול. לכל הפחות היה על המבקשת לדעת זאת. שיקול זה מוביל לדחיית הבקשה.

13. לעניין תרומת הראיה הנוספת, סבורה אני כי הראיה הנוספת אינה ראיה מהותית העומדת בליבת המחלוקת נשוא התביעה הכספית בגין אי תשלום הוצאות דמי אחזקה וניהול.

14. לאור האמור, דין הבקשה להידחות. המבקשת תישא בהוצאות בקשה זו לטובת המשיבים בסך 1,000 ש"ח.

ניתנה היום, 3.8.2023, ט"ז אב תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

**ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין**